

Pressions contre vos élus CGT : les Prud'hommes rappellent le droit à deux reprises

Massy, Nozay, Palaiseau, le 16/06/2026

La CGT a obtenu, le 28 mai 2026, une nouvelle décision favorable devant le Conseil de prud'hommes de Longjumeau. Après un premier jugement annulant un avertissement infligé à un élu CGT et reconnaissant une atteinte à sa dignité, cette nouvelle décision oblige Nokia à respecter les prérogatives du CSE dans le cadre d'un droit d'alerte. Ces deux contentieux disent beaucoup d'une même réalité : chez Nokia, l'exercice concret des droits syndicaux se heurte encore trop souvent à la résistance de la direction.

Une histoire longue de tensions syndicales

Ces décisions s'inscrivent dans une séquence plus ancienne, marquée par des tensions récurrentes autour de la parole syndicale, des moyens d'action de la CGT et de l'exercice des mandats représentatifs. Depuis plusieurs années, les épisodes se succèdent et racontent la même difficulté : accepter qu'un syndicat puisse critiquer, alerter et contester sans être aussitôt ramené à l'ordre.

En 2019, un premier avertissement est prononcé après la diffusion de caricatures dans un tract syndical. La satire, outil classique du mouvement social, est alors traitée comme une faute disciplinaire.

Ce recours à la caricature n'était pourtant pas nouveau : il faisait déjà partie de notre expression syndicale, y compris à l'époque Bell Labs, comme le rappelle cette illustration de 2018. Pour la CGT, le signal est déjà clair : la critique syndicale ne relève plus seulement du débat, elle peut devenir prétexte à sanction.

En décembre 2021, nouvel épisode. Un tract satirique, qui relève du débat syndical et ne vise personne personnellement, déclenche deux jours de mise à pied avec perte de salaire. La direction parle d'« atteinte à l'honneur » et agite même la menace du licenciement. La sanction est lourde. Elle révèle une conception étroite de la liberté syndicale : lorsque la critique devient mordante, elle est traitée comme un désordre à réprimer. Les élus du CSE NBLF s'en étaient indignés, sans que la direction ne revienne sur sa position.

En 2024, la CGT conteste le ciblage de salariés chercheurs dans le cadre de la **rupture conventionnelle collective (RCC)**. C'est dans ce climat que survient un nouvel épisode disciplinaire. Le 5 mars, sur le site de Massy, que Nokia partage avec la société AVNET, notre camarade se gare dans l'urgence sur un emplacement réservé à AVNET. Le fait est reconnu. Le véhicule a ensuite été déplacé. Mais ce simple incident devient le point de départ d'un dossier disciplinaire disproportionné.



Bell Labs, 2018 : la satire comme expression syndicale.

Nokia disposait pourtant des moyens de vérifier précisément les faits. Elle ne les a pas réellement mobilisés. La sanction a été maintenue sur un dossier fragile, contesté dès l'origine.

Quelques jours plus tôt, un affichage CGT dénonçant les ciblage de salariés chercheurs avait été arraché sur ordre de la direction.

Mis bout à bout, ces épisodes décrivent moins des incidents isolés qu'un climat. Dès que la CGT exerce pleinement ses mandats — alerter, communiquer, contester — elle se heurte à une volonté de reprise en main. Ce fil se retrouve dans les procédures disciplinaires individuelles comme dans les tentatives de limiter l'expression collective du syndicat.

Face à ce nouvel avertissement, qui s'ajoutait à une série déjà longue de pressions, notre camarade a choisi de porter l'affaire devant le Conseil de prud'hommes.

25 septembre 2025 : l'avertissement annulé

Le 25 septembre 2025, le Conseil de prud'hommes de Longjumeau annule l'avertissement du 15 avril 2024. Les faits les plus graves invoqués contre l' élu CGT ne sont pas établis. Pour le seul stationnement reconnu, les juges estiment qu'un avertissement aurait constitué une sanction disproportionnée. En clair : le dossier disciplinaire ne tenait pas.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ANNULE l'avertissement du 15 avril 2024 notifié à Monsieur par la société NOKIA NETWORKS FRANCE ;

CONDAMNE la société NOKIA NETWORKS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur les sommes suivantes :

- 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification d'un avertissement injustifié ;
- 2 500 € (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa dignité ;
- 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du prononcé du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société NOKIA NETWORKS FRANCE aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la présente décision ;

Le jugement va plus loin : Nokia avait diffusé cet avertissement à plusieurs instances nationales de la CGT. Pour les juges, cette diffusion portait atteinte à la dignité de l' élu concerné. Nokia est condamnée à lui verser **500 €** pour la sanction injustifiée, **2 500 €** pour l'atteinte à sa dignité et **2 500 €** au titre de l'article 700, qui permet au juge de faire supporter à la partie condamnée les frais d'avocat engagés par l'autre partie pour se défendre.

L'appel de Nokia : une procédure qui continue

Nokia a fait appel. Le dossier continue donc, avec le temps, l'énergie et le coût qu'une telle procédure impose au salarié concerné. Pour la CGT, cet appel a pour effet de prolonger le contentieux et de maintenir une situation de tension pour le salarié concerné.

Le message envoyé aux représentants du personnel est lourd : contester peut coûter cher, durer longtemps, épuiser. C'est cette pression, moins visible qu'une sanction mais tout aussi réelle, que nous voulons mettre en lumière.

28 mai 2026 : le droit d'alerte confirmé

Un second contentieux confirme ce climat. Le **28 mai 2026**, dans une procédure d'alerte fondée sur l'article L. 2312-59 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes de Longjumeau donne raison à un élu du CSE. Cette alerte visait à défendre un salarié confronté à des faits de harcèlement et à une hiérarchie dont l'attitude interroge fortement. Soutenu par le CSE dans sa démarche, l' élu a demandé l'ouverture de l'enquête paritaire prévue par la loi.

La direction avait refusé d'engager cette enquête paritaire, au motif qu'elle avait déjà mené ses propres démarches internes. Elle a maintenu ce refus malgré l'intervention de l'inspection du travail, qui avait pourtant rappelé la nécessité d'une enquête conjointe. Le Conseil de prud'hommes écarte cette lecture. Lorsqu'un droit d'alerte est déclenché pour protéger un salarié, l'enquête prévue par le Code du travail doit être menée avec l' élu qui a exercé l'alerte. Elle ne peut pas être remplacée par des procédures décidées unilatéralement par l'employeur.

Le jugement ordonne donc à Nokia d'engager une **enquête conjointe** dans un délai de **15 jours** et rappelle qu'elle doit être menée de manière contradictoire. Nokia est également condamnée à verser **1 500 €** au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens.

À ce jour, Nokia n'a toujours pas organisé cette enquête conjointe, pourtant ordonnée par le Conseil de prud'hommes.

Dans ce dossier comme dans celui de l'avertissement, la CGT a dû saisir le Conseil de prud'hommes pour faire respecter des droits que la direction refusait de reconnaître pleinement. C'est aussi cela, la combativité syndicale : ne pas laisser un salarié seul, ne pas laisser un

élu exposé, documenter les faits et tenir la procédure jusqu'au bout.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, section encadrement, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier et dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE compétent pour statuer sur la demande de Monsieur ;

DECLARE RECEVABLE la demande de Monsieur ;

ORDONNE à la société NOKIA NETWORKS FRANCE de procéder à une enquête conjointe conformément aux dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail,

DIT que cette enquête devra être engagée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;

RAPPELLE que cette enquête doit être menée de manière contradictoire ;

CONDAMNE la société NOKIA NETWORKS France à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC à Monsieur , en qualité d'élu du membre du CSE ;

CONDAMNE la société NOKIA NETWORKS FRANCE aux dépens,

DEBOUTE les Parties de leurs autres demandes.

Des droits syndicaux à exercer, pas à demander

Ces deux décisions prud'homales ne règlent pas tout, mais elles posent des repères. Une sanction a été annulée. Une atteinte à la dignité a été reconnue. Une enquête conjointe a été ordonnée. Elles rappellent surtout que les droits syndicaux ne vivent que s'ils sont exercés, défendus et, lorsque c'est nécessaire, portés devant le juge.

La CGT dénonce ces pressions, cette fuite en avant judiciaire, le contournement des prérogatives du CSE et les tentatives de restreindre l'expression syndicale. Le décalage est flagrant entre le discours officiel sur le « dialogue social constructif » et la réalité vécue lorsque la CGT exerce pleinement son rôle. **La liberté syndicale n'est ni une faveur, ni une tolérance accordée par l'employeur. Elle s'exerce.**

Nous continuerons à défendre les salariés avec les moyens dont disposent les représentants du personnel : mandats, droits d'alerte, tracts, actions collectives, recours juridiques. La détermination syndicale ne se mesure pas aux effets de manche. Elle se mesure dans la durée, à la constance d'un collectif qui documente, alerte, agit et obtient des résultats.

Gaza : quand Nokia tente aussi de contrôler la parole syndicale

L'épisode des tracts sur Gaza s'inscrit dans la même logique. En septembre 2025, après des tracts CGT appelant à la solidarité et reprenant des positions

syndicales nationales, Nokia a choisi la menace plutôt que le débat. La direction a adressé un courrier officiel aux délégués centraux, en reprochant au syndicat un contenu prétendument politique et en allant jusqu'à évoquer une incitation à la haine ou à la violence. Ces accusations sont d'une gravité extrême. Elles relèvent moins d'un désaccord de fond que d'une tentative d'intimidation.

En invoquant son Code de conduite, en agitant la possibilité de sanctions disciplinaires et en laissant planer des restrictions sur les moyens de communication syndicale, Nokia a participé à la fièvre maccarthyste de cette période : disqualifier une parole syndicale en la soupçonnant d'être dangereuse, extrémiste ou illégitime, plutôt que d'en discuter le contenu. Ce réflexe autoritaire vise à faire peur, à isoler, à contraindre le syndicat à l'autocensure.

Pour la CGT, cet abus disciplinaire est révélateur d'une conception inquiétante du dialogue social : lorsque le syndicat sort du cadre étroit que l'employeur voudrait lui assigner, il faudrait le rappeler à l'ordre, le menacer, voire contester sa légitimité à s'exprimer. Or la liberté syndicale n'est pas subordonnée au confort de la direction. Elle inclut le droit de publier, d'alerter, de prendre position et de défendre les salariés comme travailleurs et comme citoyens.

Soutenir notre combativité, c'est renforcer vos droits

Nous sommes patients et déterminés. Les décisions obtenues devant le Conseil de prud'hommes nous confortent : les mandats, les protections et les droits syndicaux sont utiles lorsqu'ils sont exercés pleinement, au service des salariés. Soutenez notre action. **C'est par le collectif que nous défendrons efficacement les droits de toutes et tous.**

👉 À celles et ceux qui se reconnaissent dans cette combativité, nous proposons de franchir un pas supplémentaire : rejoindre nos listes pour les prochaines élections professionnelles de novembre, se syndiquer, ou participer à l'organisation d'une riposte collective chaque fois que la situation l'exige. Rejoindre la CGT, c'est prendre part à une action syndicale utile, structurée et indépendante.

Pour toute remontée, idée, proposition, adhésion, vous pouvez contacter par courriel :

Interne

Externe

Laurent Richard (Délégué Syndical local NPS)

Rhizlane Benali (Déléguée Syndicale locale NPS)

Amaury Heurtault (Elu suppléant à la CSSCT locale NPS)

Jean-Noël Simon (Délégué Syndical local NPS)

Yacine El Mghazli (Délégué Syndical Central)

Jérôme Fouletier (Représentant Syndical Central)

Elodie Decerle (Elue titulaire du CSE-E NPS)

Gaspard Fanzeu (Elu titulaire du CSE-E NPS)

Sterenn Guerrier (Représentante Syndicale NPS)

nps.cgt@nokia.com

cgt.nokia.nps@gmail.com

laurent.richard@nokia.com

rhizlane.benali@nokia.com

amaury.heurtault@nokia.com

jean-noel.simon@nokia.com

yacine.el_mghazli@nokia.com

jerome.fouletier@nokia.com

elodie.decerle@nokia.com

gaspard.fanzeu_nzeunou@nokia.com

sterenn.guerrier@nokia.com

Rejoignez le groupe WhatsApp des salariés avec ce QR CODE



Si vous souhaitez ne plus être destinataire - de façon personnalisée - des informations diffusées par la CGT Nokia, vous pouvez vous désabonner en répondant à cette adresse avec "stop info cgt" dans le titre